

한국농어촌공사 감사

[통 보]

제 목 용역사업 손해배상보험료 공제 증권 징구 소홀

해당부서 ◇◇◇◇◇단

조치부서 ◇◇◇◇◇단

내 용

1. 업무개요

◇◇◇◇◇단은 민간자본투자자로 개발하도록 되어 있는 2단계 사업용지에 대하여 공공재원 투자를 통한 개발계획 수립을 위하여 [표 1]과 같이 ‘◇◇◇ ◇◇◇용지 2단계 사업용지 기본구상 용역’(이하 “◇◇◇용지 2단계 용역”이라 한다)을 추진하고 있으며, 주요 용역 계약 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

(단위: ha, 백만 원)

용역명	사업면적	사업내용	총사업비
◇◇◇ ◇◇◇용지 2단계 사업용지 기본구상 용역	825	-조사분석 : 사업지구 현황조사 미치 여건분석, 수요예측 분석 -기본구상 : 개발규모 및 내용설정, 기본구상안 작성, 타당성 검토 -실행계획 : 투자 및 개발방식, 연차별 개발계획, 운영관리계획	660

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2] 주요 용역 계약내용

(단위: 천 원)

사업단	용역명	공사계약		
		계약상대자 (대표자)	계약기간	계약금액
◇◇◇	◇◇◇ ◇◇◇용지 2단계 사업용지 기본구상 용역	(주)◇◇ (◇◇◇)	2022.08.16.~ 2026.03.31.	620,400

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「건설기술 진흥법」 제34조(건설기술용역사업자의 손해배상 및 하자보증)에 따르면 건설기술용역사업자는 건설기술용역 계약을 이행할 때 고의 또는 과실로 해당 건설기술용역 목적물 또는 제3자에게 손해를 발생하게 한 경우에는 그 손해를 배상하여야 하며, 배상을 담보하기 위하여 건설기술용역사업자는 손해배상 보험 또는 공제에 가입하여야 하고, 발주청은 보험 또는 공제 가입에 따른 비용을 건설 기술용역 비용에 계상하도록 규정하고 있고,

「엔지니어링산업 진흥법」 제31조(엔지니어링사업의 대가기준 등)에 따르면 엔지니어링 사업자는 엔지니어링사업을 수행하면서 고의 또는 과실로 해당 발주청 또는 제3자에게 재산상 손해를 끼친 경우에는 배상하여야 하고, 손해배상책임을 보장하기 위하여 보험 이나 공제에 가입하여야 하며, 발주청은 보험이나 공제가입에 따른 비용을 엔지니어링 사업 대가에 계상하도록 규정하고 있다.

그리고 「건설기술 진흥법」과 「엔지니어링산업 진흥법」에 따른 손해배상보험 가입대상 및 보험증권 제출시기는 아래 [표 3]과 같다.

[표 3] 관련법에 따른 손해배상보험 가입대상 및 보험증권 제출시기

구분	건설기술 진흥법 제34조 동법 시행령 제50조	엔지니어링산업 진흥법 제31조 동법 시행령 제42조
가입대상	건설공사 ¹⁾ 의 실시설계와 건설사업관리 용역	건설공사의 설계와 건설사업관리용역 외 (분석(기본계획수립), 유지보수, 검사, 안전성 검토 등) 또는 기타산업(기계, 전기, 정보통신, 소방 등)의 엔지니어링활동
증권제출 시기	실시설계 : 용역 완료 전 건설사업관리 용역 : 용역계약 체결 시	설계, 분석용역 : 용역 완료 전 감리, 검사, 안전성 검토 용역 : 용역계약 체결 시

주: 1 “건설공사”란 토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조경공사, 환경시설공사, 그 밖에 명칭과 관계없이 시설물을 설치·유지·보수하는 공사(시설물을 설치하기 위한 부지조성공사를 포함한다) 및 기계설비나 그 밖의 구조물의 설치 및 해체공사 등을 말한다.

자료: 엔지니어링공제조합 업무안내자료 재구성

따라서 ◇◇◇◇◇단은 「건설기술 진흥법」과 「엔지니어링산업 진흥법」에 따라 관련 용역을 시행할 때 손해배상보험 가입 비용을 용역 대가에 계상하여 받주하고 용역업체로부터 손해배상보험증권(이하“손해보험증권”이라 한다)을 제출받아야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ◇◇◇◇◇단은 ‘◇◇◇◇ ◇◇◇◇용지 2단계 사업용지 기본구상용역’을 추진하면서 손해배상보험 가입 비용을 용역 대가에 계상하지 않았고 손해배상공제 증권도 제출받지 않은 사실을 확인하였다.

그 결과 용역업체가 손해배상보험을 가입하지 않고 사업을 수행하면서 고의 또는 과실로 公社 또는 제3자에게 재산상 손해를 끼쳤을 경우 업체의 재정적 여건이 열악하여 배상을 할 수 없거나 배상금액이 부족하여 公社 및 제3자에게 재산상 손해를 끼칠 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

◇◇◇◇◇단은 감사 지적사항에 대해 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 진행중인 용역에 대하여 용역업체로부터 손해배상보험공제증권을 제출받고, 향후 정산시 비용을 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 통 보

사장(◇◇◇◇◇단장)은 ‘◇◇◇ ◇◇◇용지 2단계 사업용지 기본구상용역’에 대하여 「건설기술 진흥법」과 「엔지니어링산업 진흥법」에 따라 손해배상보험료를 반영하고 손해배상공제증권을 징구하시기 바랍니다.(시정)